

1500666-53.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/07/2022

... não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Já decidiu o STF:

"A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização". (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012). Nesse lastro, o conjunto probatório permite ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500666-53.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500666-53.2022.8.26.0616 2022/000517

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2075029/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 23686873 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 583/22/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2075029 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO WESLEY MAXIMIANO PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

LEANDRO WESLEY MAXIMIANO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11343/06, pois, no dia 17 de março de 2022, por volta de 15h20, na Rua Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, próximo ao nº 966 da via pública, Mogi Moderno, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico (i) 06 porções de cocaína em forma de crack com peso líquido de 0,86 g, (ii) 55 porções de cocaína em pó com peso líquido de 37,58 g, e (iii) 40 invólucros de Tetrahydrocannabinol - THC (maconha) com peso líquido de 242,63 g sem autorização legal. Denúncia recebida às fls.92/94.

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls.124/125. O processo seguiu regularmente processamento, eis que ausentes hipóteses de absolvição preliminar(fl.s.126/127).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprova pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 08/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação (fls.21/24), laudos químico-toxicológicos (fls.130/132), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Em juízo, os policiais militares Augusto Cesar Lourenço Curi e Wilson Mitsunori Moramoto Custódio, em declarações complementares, narraram que estávamos em patrulhamento de motocicleta quando avistamos o indivíduo sentado no ponto de ônibus, quando ele viu a equipe, ele ficou nervoso e levantou, momento em que a equipe voltou. Ele já tirou o chinelo como se fosse correr. Em busca pessoal, na bermuda tinha droga e na mochila, tinham mais drogas, com anotações (preço e quantidade). Ele disse que não sabia a senha do celular e que este celular ele só recebia chamada do vendedor da droga para indicar onde ela deveria ser entregue. Ele disse que era para levar do Jardim Camila até o Condomínio Bromélias(César de Souza). Foram encontradas maconha, crack e cocaína. Tinha dinheiro.

O acusado negou os fatos. Eu estava na casa da minha avó. Depois fui para a casa da minha namorada. Sai de lá, por volta das 15h00, para encontrar amigo para cava poço. Estava esperando no ponto. Comprei pão no supermercado. Estava esperando o ônibus só com K2. Eu não tentei correr. Falei que tinha passagem e que estava foragido. Eles falaram que iriam me levar para a delegacia e preparar uma surpresa. Não conhecia esses policiais.

Não obstante a negativa do acusado, as provas colhidas, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade da ré pelo delito em apreço.

Verifica-se que nada há nos autos que desmereça os relatos dos policiais militares. Ademais, não é crível que os policiais, agentes da autoridade, encarregados de combater o crime, fossem falsear, distorcendo as circunstâncias em que foi feita a abordagem do acusado para falsamente incriminá-lo. Não há indícios de que já o conhecessem anteriormente e porventura quisessem prejudicá-lo, de modo que suas declarações servem como fonte segura de prova.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas”(TJRJ -AC. -Rel. Synésio de Aquino -RDTJRJ 7/287).

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmado em tese, afirma que “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (Jurisprudência em Teses do STJ EDIÇÃO N. 105: PROVAS NO PROCESSO PENAL I).

O que retira a credibilidade de um depoimento prestado por agentes públicos (assim como em qualquer prova oral) é a falta de coerência, detalhamento, uniformidade da versão aos fatos, o que não é o caso destes autos.

A quantidade de drogas apreendida em poder do réu não é pequena, a saber: (i) 06 porções de cocaína em forma de crack com peso líquido de 0,86 g, (ii) 55 porções de cocaína em pó com peso líquido de 37,58 g, e (iii) 40 invólucros de Tetrahydrocannabinol - THC (maconha) com peso líquido de 242,63 g. Soma-se o fato de que estavam distribuídas em porções individuais, acondicionadas de maneira típica

para venda no varejo, além da apreensão de caderno de anotações com contabilidade típica do comércio ilícito (fls.140/142).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Já decidiu o STF:

“A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização”. (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012). Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial”.

Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da lei 11343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. No caso em tela, o acusado é reincidente, sendo incabível a concessão do benefício. Aponto que o fato da condenação anterior ser pela prática da conduta prevista no artigo 28 da lei 11343/06 em nada altera seu caráter criminoso.

A propósito, oportuno o magistério de VICENTE GRECO FILHO: “A lei NÃO DESCRIMINALIZOU NEM DESPENALIZOU a conduta de trazer consigo ou adquirir para uso pessoal nem a transformação em contravenção. Houve alterações,abrandamento, como adiante se comentará,mas a conduta continua incriminada. A denominação do Capítulo é expressa. As penas são próprias e específicas, mas são penas criminais. Não é porque as penas não eram previstas na Lei de Introdução ao Código Penal de 1941, e, portanto, não se enquadram na classificação prevista em seu art. 1º que lei posterior, de igual hierarquia,não possa criar penas criminais ali não previstas. Desde que a pena não seja infamante, cruel ou perpétua, pode ser criada por lei e ter compatibilidade constitucional,causando estranheza interpretação que sustente que a lei não possa atribuir à conduta criminosa penas que não sejam a reclusão, a detenção, a prisão simples ou a multa, e que a natureza da infração, crime ou contravenção, seja ditada por lei ordinária(no caso decreto-lei com força de lei ordinária, como faz o Código Penal) e que lei mais recente não possa alterar” (in Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 43/44). Ademais, o caderno de anotações encontrado com o acusado e devidamente periciado (fls.140/142), demonstra envolvimento com a criminalidade organizada.

Por outro lado, não trouxe a combativa defesa nenhum elemento que refutasse a acusação.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase do cálculo, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, presente a agravante da reincidência, como outrora fundamentado, aumento a pena em 1/6, 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de causas modificadoras.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo o réu reincidente, não faz jus ao benefício.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, sendo o adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência específica, na forma prevista do artigo 33, do Código Penal.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar, até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, tem origem próximo ou remoto no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Nesse sentido:

O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Diante de todo o exposto, pois, julgo procedente a ação penal para o fim de condenar LEANDRO WESLEY MAXIMIANO PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública. Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade. Desestrutura famílias e incentiva a diversos outros tipos de crimes gravíssimos que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas. Sabidamente o tráfico sustenta várias organizações criminosas que se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos. Como se não bastasse, transformou-se em crônico problema de saúde pública.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de acompanhamento "Prisão Preventiva Decretada".

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais, melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 29/30).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas (fls. 14/15), nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Autorizo a destruição dos bens de valor inexpressivo: caderno de anotações (fls.140/142). Oficie-se.

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra -CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls. 14/15).

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao (s) réu (s) em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA